

ตามมาตรา ๑๖ (๓)^๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบกับข้อ ๑๒ (๒) และ (๓) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฯ และกรณีดังกล่าวไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรา ๑๕ วรรคสอง^๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ที่ต้องการให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีการสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นเป็นหลัก โดยให้คำนึงถึงความหลากหลายของอาชีพ การมีส่วนร่วมของสตรี และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาด้วย ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลาจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๔๑/๒๕๕๘)

๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

มติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๑๐๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งต้องลงนามโดยประธานกรรมการ ป.ป.ช. และประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงจะมีผลบังคับใช้ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ออกหลักเกณฑ์ดังกล่าวมิใช่การดำเนินการ

^{๕-๖} พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๕ ๗๗ ๗๗

กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตามวรรคหนึ่งให้สรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นเป็นหลัก โดยให้คำนึงถึงความหลากหลายของอาชีพ การมีส่วนร่วมของสตรี และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาด้วย

๗๗ ๗๗

มาตรา ๑๖ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๗๗ ๗๗

(๓) คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด



ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดข้างต้น อันถือได้ว่าเป็นกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนด หลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อาจนำมาใช้บังคับได้ ดังนั้น คำสั่งเลื่อนข้าราชการที่ออกโดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่ไม่ชอบดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ได้มีมติในการประชุมกำหนดตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จำนวน ๘ สายงาน โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงาน ป.ป.ช. ๘ กลุ่มปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบทรัพย์สิน ๓ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และมีหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ข้าราชการทราบ โดยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อดำเนินการเลื่อนข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. โดยคณะกรรมการประเมินได้มีประกาศ เรื่อง เกณฑ์การประเมินเลื่อนข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ ระดับ ๘ และระดับ ๙ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นความประสงค์เข้ารับการประเมิน แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความสามารถ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน ๓๕ ราย โดยไม่มีชื่อของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับการเลื่อนเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ช. ๘ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โต้แย้งว่าหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและยังไม่มีผลใช้บังคับเนื่องจากไม่ผ่านกระบวนการและขั้นตอนการตราเป็นกฎหมายตามมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอให้ยกเลิกเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่ออกโดยถูกต้องแล้ว และเห็นชอบการประเมินความรู้ความสามารถตามผลการพิจารณาประเมินของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. โดยไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และเพิกถอนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติที่ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยอ้างว่าได้อาศัยอำนาจตามข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป การแบ่งส่วนราชการ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่น รวมทั้งการกำหนดตำแหน่ง ระดับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดทราบแล้ว นั้น หลักเกณฑ์ดังกล่าวนำไปใช้บังคับกับข้าราชการในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทุกคน ไม่เฉพาะแก่ผู้ฟ้องคดี จึงมีลักษณะเป็นกฎตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานทั่วไปฯ ได้กำหนดให้นำบทบัญญัติหรือข้อกำหนดแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของทางราชการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การแบ่งส่วนราชการ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่นที่เคยใช้บังคับกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มาใช้บังคับกับข้าราชการและลูกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนกว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะออกระเบียบหรือประกาศเป็นอย่างอื่นเท่านั้น บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้อำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปดำเนินการออกกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อนำไปใช้บังคับกับข้าราชการและลูกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๐๗ วรรคหนึ่ง (๒)^๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ แล้วเห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจที่จะออกกฎระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดี

^๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๐๗ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่นของสำนักงานโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) การกำหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การเลื่อนชั้นเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน วินัย การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน

ฯลฯ

ฯลฯ



ที่ ๑ ดังนั้น การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จึงเป็นการใช้อำนาจออกกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเพื่อใช้บังคับแก่ข้าราชการและลูกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งกรณีนี้จะต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง^๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กล่าวคือ ประธานกรรมการจะต้องลงนามและมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงจะนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้บังคับได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลักเกณฑ์พิพาทเป็นหลักเกณฑ์ที่ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ได้ลงนามและไม่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา กรณีจึงเป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนที่ถูกกฎหมายกำหนด อันเป็นสาระสำคัญ จึงไม่อาจนำมาใช้บังคับได้และไม่อาจนำมาตรา ๗^๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาใช้บังคับกับกรณีนี้ได้ เนื่องจากมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ชัดเจนแล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏในภายหลังว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงมีผลทำให้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. เดิมถูกยกเลิกไป ศาลจึงไม่จำเป็นต้องมีคำบังคับให้เพิกถอนแต่อย่างใด และเมื่อวินิจฉัยแล้วว่า หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

^๙ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๐๗

ฯลฯ

ฯลฯ

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนามและเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

^๙ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

(๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา โดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว

ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจำหน่ายแจก ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร

อันเป็นมูลพิพาทเป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ที่เลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงาน ป.ป.ช. ๙ โดยไม่มีชื่อของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. เฉพาะในส่วนที่ไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยให้มีผลนับแต่วันที่ออกคำสั่ง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๖๓๑/๒๕๕๘ ที่ อ.๙๔๐/๒๕๕๘ และที่ อ.๑๓๕๖/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

๒.๑ องค์กรอัยการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรณีข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีสิทธิเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ล้วนแต่เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในเรื่องระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ ย่อมถือได้ว่ามีเหตุผลและความจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ที่ผู้มีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งต้องใช้ดุลพินิจในการยกเว้นคุณสมบัติของข้าราชการที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ดังนั้น การที่ผู้มีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งได้แต่งตั้งบุคคลโดยพิจารณาจากผู้ที่ได้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งยังเป็นบุคคลที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติราชการมากกว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคนอื่น ๆ การกระทำได้ดังกล่าวจึงเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด และเป็นการใช้ดุลพินิจภายในกรอบของกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ให้เลื่อนนาย ป. ขึ้นดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน



แห่งชาติ (นักบริหาร ๑๐) โดยให้ยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ต่อมา ประชานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชาติ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ แต่งตั้งนาย ป. ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการฯ ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชาติ (เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน ๙ ชช) เห็นว่า การแต่งตั้งดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เคยปฏิบัติในการให้สิทธิข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกด้วย และมีการให้ยกเลิกคณะอนุกรรมการข้าราชการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ.ก.ส.) ที่มีหน้าที่คัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการรัฐสภาขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้นตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เคยแต่งตั้งเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการฯ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๕๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเคยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ.ก.ส.) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการในการสรรหาบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ การพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารบุคคล แต่ได้ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนการแต่งตั้งนาย ป. ขึ้นดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการฯ ดังนั้น การพิจารณาแต่งตั้งนาย ป. จึงไม่มีคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ช่วยดำเนินการในการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว เมื่อมาตรา ๑๙^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดให้ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

^{๑๐} พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๑๙ ให้ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

บรรดาอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้ประธานกรรมการเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารราชการและการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภาและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา



เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (ก.ส.) อีกทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) ได้มีการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารระดับ ๙ และ ระดับ ๑๐ ไว้ แต่ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยมีเพียงแนวปฏิบัติให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอข้อมูลจำนวนตำแหน่งว่างและรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้คณะกรรมการคัดเลือกโดยการประเมิน แล้วเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมให้หัวหน้าส่วนราชการใช้ดุลพินิจว่าสมควรจะเลื่อนและแต่งตั้งผู้ใดแล้วดำเนินการแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้มีการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งรองเลขาธิการฯ สำหรับข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้โดยเฉพาะ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงสามารถนำมาตราฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหาร ๑๐ ที่ ก.ร. กำหนดไว้สำหรับข้าราชการรัฐสภามาบังคับใช้ได้

ส่วนประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนั้น เมื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรที่ถูกกำหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยเริ่มจัดตั้งองค์กรเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในระยะเริ่มแรก จึงย่อมเป็นไปตามความจำเป็นและความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ประกอบกับมาตรา ๒๐^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ก็มีได้บัญญัติให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ มาใช้กับข้าราชการฝ่ายรัฐสภาโดยอนุโลมแต่อย่างใด อีกทั้ง ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิจารณาเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการฯ นั้น ไม่มีคณะกรรมการหรืออนุกรรมการเพื่อช่วยในการประเมินหรือกลั่นกรองเพื่อเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิจารณาการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินการเรื่องดังกล่าว โดยไม่มีคณะกรรมการหรืออนุกรรมการช่วยประเมินหรือกลั่นกรองบุคคลจึงไม่ใช่ว่าการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด ส่วนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวบุคคลที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนในตำแหน่ง

^{๑๑} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๐ การกำหนดตำแหน่ง การให้รับเงินเดือนและการให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ คำว่า “ก.พ.” ให้หมายถึง ก.ร. และคำว่า “ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี” ให้หมายถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร แล้วแต่กรณี



รองเลขาธิการฯ นั้น ปรากฏว่า ผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการฯ มีจำนวน ๓ ราย ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดี แต่บุคคลทั้งสามล้วนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กรณีดำรงตำแหน่งในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ต่ำกว่าระดับ ๙ มาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงมีเหตุผลและความจำเป็นอันมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องใช้ดุลพินิจในการยกเว้นคุณสมบัติของข้าราชการที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการฯ ตามที่กำหนดในมาตรา ๓๓ วรรคสอง^๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ดังนั้น การที่ที่ประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาตามข้อเสนอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว เห็นว่า นาย ป. ซึ่งได้รับมอบหมายให้รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอีกตำแหน่งหนึ่ง ได้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งรองเลขาธิการฯ ได้ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระหว่างปฏิบัติราชการในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แม้ นาย ป. จะปฏิบัติราชการในสำนักงานยังไม่ครบ ๑ ปี แต่ก็ได้ปฏิบัติราชการในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายมาเกือบ ๑๐ เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มากกว่าข้าราชการคนอื่นในระดับเดียวกัน และยังได้โอนมารับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้พิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนาย ป. และบุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้เลื่อนนาย ป. ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการฯ จึงเป็นการดำเนินการที่เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดและเป็นการใช้ดุลพินิจภายในกรอบของกฎหมายแล้ว และแม้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะไม่ได้กำหนดเรื่องดังกล่าวให้เป็นวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า แต่ก็ยังรับฟังไม่ได้ว่ามีผลทำให้การประชุมและการลงมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ที่สั่งบรรจุนาย ป. ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๓/๒๕๕๗)

๒.๓ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^๒ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๓๓

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่มีความจำเป็น ก.ร. อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาที่มีคุณสมบัติเฉพาะต่างไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๐ ก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



บทที่ ๒๓

คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๑. การร้องทุกข์และกล่าวโทษ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การออกหมายเรียกและหมายอาญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การจับ ชัง จำคุก คั่น และปล่อยตัวชั่วคราว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การแจ้งข้อหา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. การสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. การเปรียบเทียบปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. การสรุปสำนวนและการสั่งคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๘. การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา

ในการดำเนินคดีกับนาย อ. และนาง ส. ในข้อกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งมีการยึดรถแบ็คโฮไว้ เมื่อต่อมา พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนาย อ. และให้คืนรถแบ็คโฮที่ยึดไว้แก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่นซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของนั้น ส่วนคำสั่งฟ้องนาง ส. ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน พนักงานอัยการมิได้มีคำขอให้ศาลสั่งริบรถแบ็คโฮ ศาลจึงไม่อาจริบรถแบ็คโฮดังกล่าวได้ และในคดีที่นาง ส. เป็นผู้ต้องหาไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถแบ็คโฮเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีหน่วยงานทางปกครองจึงต้องคืนรถแบ็คโฮแก่ผู้มีสิทธิเรียกร้องขอคืนตามมาตรา ๘๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบมาตรา ๖๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เมื่อปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองทราบเรื่องที่ต้องคืนทรัพย์สินที่ยึดดังกล่าวแล้ว แต่ไม่คืน ซึ่งการไม่คืนทรัพย์สินที่ยึดดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้มีสิทธิขอคืน กรณีย่อมถือเป็นการกระทำละเมิดต่อบุคคลดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตง.๑ (เขากอบ) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ควบคุมตัวนาย อ. พร้อมยึดรถแบ็คโฮที่กำลังขุดตักดินอยู่บริเวณบนเนินสูงและแจ้งข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยนาย อ. เป็นลูกจ้างของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ตกลงรับจ้างงานจากนาง ส. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินให้ทำการปรับหน้าดิน ต่อมา พนักงานอัยการจังหวัดยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดตรังเพื่อให้ปล่อยตัวนาย อ. เนื่องจากพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีตามข้อกล่าวหา และมีหนังสือถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอกันตังให้พนักงานสอบสวนดำเนินการเกี่ยวกับรถแบ็คโฮของกลาง ต่อมา พนักงานอัยการจังหวัดตรังมีหนังสือแจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่ามีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนาย อ. ผู้ต้องหาที่ ๑ แต่สั่งฟ้องนาง ส. ผู้ต้องหาที่ ๒ ตามข้อกล่าวหา ส่วนรถแบ็คโฮของกลางมีคำสั่งไม่ริบ และให้พนักงานสอบสวนจัดการคืนสิ่งของที่ยึดไว้ตามมาตรา ๘๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ยังมิได้ดำเนินการคืนรถแบ็คโฮของกลางให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันรักษาป่าตำบลทุ่งค่าย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) คืนรถแบ็คโฮของกลางแก่ผู้ฟ้องคดี และชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย ต่อมา ระหว่างการพิจารณาของศาลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำหนังสือการส่งมอบรถแบ็คโฮ



ของกลางให้แก่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอกันตังเพื่อส่งมอบคืนแก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากศาลจังหวัดตรังพิพากษายกฟ้องคดีที่นาง ส. เป็นผู้ต้องหาและคดีถึงที่สุดแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับรถแบ็คโฮของกลางคืนแล้ว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพนักงานอัยการจังหวัดตรังมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนาย อ. และให้คืนรถแบ็คโฮที่ยึดไว้แก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่นซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของนั้น ส่วนคำสั่งฟ้องนาง ส. ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน พนักงานอัยการจังหวัดตรังมิได้มีคำขอให้ศาลจังหวัดตรังริบรถแบ็คโฮ ศาลจึงไม่อาจริบรถแบ็คโฮดังกล่าวได้ และในคดีที่นาง ส. เป็นผู้ต้องหาไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถแบ็คโฮเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาพิพากษา จึงต้องคืนรถแบ็คโฮแก่ผู้อื่นซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนตามมาตรา ๘๕^๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบมาตรา ๖๔ ทวิ^๒ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ พนักงานอัยการจังหวัดตรังได้มีหนังสือแจ้งพนักงานสอบสวนให้คืนรถแบ็คโฮของกลางแก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่นซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนตามมาตรา ๘๕ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อรถแบ็คโฮของกลางไม่ใช่ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามมาตรา ๖๔ ทวิ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ อีกต่อไป การคืนรถแบ็คโฮของกลางจึงไม่ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีให้คืนรถแบ็คโฮแก่ผู้ฟ้องคดีผู้เป็นเจ้าของก่อนถึงกำหนด เพราะพนักงานอัยการได้สั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีนาย อ. และไม่ริบรถแบ็คโฮที่ยึดไว้และให้ดำเนินการคืนรถแบ็คโฮของกลางดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีผู้เป็นเจ้าของรถแบ็คโฮยื่นคำร้อง

^๑ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๘๕ เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ มีอำนาจค้นตัวผู้ต้องหา และยึดสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้

ฯลฯ

ฯลฯ

สิ่งของใดที่ยึดไว้เจ้าพนักงานมีอำนาจยึดไว้จนกว่าคดีถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแล้วก็ให้คืนแก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่นซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของนั้น เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น

^๒ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

มาตรา ๖๔ ทวิ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึดบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่บุคคลได้ใช้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๔ ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาพิพากษาได้ จนกว่าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นของผู้กระทำความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่

ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่พิพากษาให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายในกำหนดหกเดือนนับแต่วันทราบ หรือถือว่าได้ทราบคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือวันที่ยื่นคำพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของกรมป่าไม้

ถ้าทรัพย์สินที่ยึดไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินค่าของทรัพย์สิน รัฐมนตรี หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายจะจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ก่อนถึงกำหนดตามวรรคสองก็ได้ ได้เงินเป็นจำนวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินนั้น

ขอคืนตามนัยมาตรา ๖๔ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องคืนรถแบ็คโฮให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อ้างว่า พนักงานอัยการแม้จะมีคำสั่งไม่ฟ้องนาย อ. แต่ก็ได้สั่งฟ้องนาง ส. ผู้ต้องหาที่ ๒ ในข้อหาเดียวกัน จึงมิใช่กรณีพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องทั้งคดี การคืนของกลางต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๔ ตรี^๓ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ นั้น เห็นว่า การที่พนักงานอัยการสั่งฟ้องนาง ส. แต่ไม่มีคำขอให้ศาลริบรถแบ็คโฮ ย่อมมีผลให้รถแบ็คโฮไม่อาจถูกริบได้และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถพิพาทเป็นพยานหลักฐานในคดีอีกต่อไป ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องส่งมอบรถแบ็คโฮให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอกันตังเพื่อส่งมอบคืนผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการคืนรถแบ็คโฮของกลางให้ผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำรถแบ็คโฮไปทำประโยชน์ในการรับจ้างหรือให้เช่า ก่อให้ผู้ฟ้องคดีต้องขาดประโยชน์ ทำให้ได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นหน่วยงานของรัฐจึงต้องรับผิดชอบผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕^๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่แจ้งเรื่องพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอกันตังได้มีหนังสือแจ้งให้ส่งรถแบ็คโฮของกลางให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอกันตัง เพื่อคืนรถแบ็คโฮของกลางให้ผู้ฟ้องคดีตามความเห็นของพนักงานอัยการที่ไม่ขอให้ศาลมีคำสั่งริบรถแบ็คโฮ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ แจ้งสถานีตำรวจภูธรอำเภอกันตังว่า การคืนของกลางในคดีนี้ต้องคืนตามมาตรา ๖๔ ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ โดยต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟังได้ว่า วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดี

^๓ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

มาตรา ๖๔ ตรี ในกรณีทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามมาตรา ๖๔ ทวิ มิใช่เป็นของผู้กระทำความผิด หรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติรัฐมนตรีคืนทรัพย์สินหรือเงิน แล้วแต่กรณี ให้แก่เจ้าของก่อนถึงกำหนดตามมาตรา ๖๔ ทวิ ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้ทรัพย์สินนั้นถูกยึด และ

(๒) เมื่อผู้กระทำความผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่า เป็นผู้กระทำความผิดได้ทรัพย์สินนั้นมาจากผู้เป็นเจ้าของ โดยการกระทำความผิดทางอาญา

^๔ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้



ที่ ๑ ทราบเรื่องการคืนรถแบ็คโฮของกลางให้ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่คืนให้ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จึงเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี เมื่อนับแต่วันที่มีการกระทำละเมิดดังกล่าวถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องศาล เป็นเวลา ๘๒ วัน และนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี โดยในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้คืนรถแบ็คโฮให้ผู้ฟ้องคดีรับไปแล้ว ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เมื่อนับถัดจากวันฟ้อง คือ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ เป็นเวลา ๔๗๘ วัน เมื่อผู้ฟ้องคดีรับว่าการใช้รถแบ็คโฮในหนึ่งเดือน จะต้องหยุดซ่อมบำรุงเดือนละ ๕ วัน คงเหลือวันทำงานในช่วงแรกนับแต่วันทำละเมิดถึงวันฟ้อง เท่ากับ ๖๘ วัน (๘๒-๑๔) ช่วงที่สองนับถัดจากวันฟ้องถึงวันได้รับคืนรถแบ็คโฮ เท่ากับ ๓๙๘ วัน (๔๗๘-๘๐) รวมระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำรถแบ็คโฮไปทำประโยชน์ในการรับจ้าง หรือให้เช่าจำนวน ๔๖๖ วัน (๖๘+๓๙๘) ซึ่งค่าเสียหายส่วนนี้เกิดขึ้นภายหลังการฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีมิได้มีคำขอในส่วนของการดอกเบี้ยต่อศาลแต่อย่างใด โดยผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายวันละ ๖,๐๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การรับในคำให้การ เพิ่มเติมว่า ค่าเสียหายของผู้ฟ้องคดีไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อวัน เมื่อพิเคราะห์ตามที่ผู้ฟ้องคดี อ้างว่ารถแบ็คโฮสามารถทำงานในแต่ละวันจะทำงานได้ประมาณ ๗ ถึง ๘ ชั่วโมง คิดค่าจ้าง ชั่วโมงละ ๑,๖๐๐ บาท ถึง ๑,๘๐๐ บาท ถ้าคิดเป็นรายได้อัตโนมัติในการทำงานวันละ ๗ ชั่วโมง จะได้รับค่าจ้างวันละ ๑๑,๒๐๐ บาท ถึง ๑๒,๖๐๐ บาท เมื่อหักค่าน้ำมันชั่วโมงละประมาณ ๔๐๐ บาท ถึง ๕๐๐ บาท ค่าจ้างคนขับรถ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของรายได้ คงเหลือรายได้ประมาณ ๗,๒๘๐ บาท ถึง ๗,๘๔๐ บาทต่อวัน การที่ศาลปกครองชั้นต้นให้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีวันละ ๑,๐๐๐ บาท จึงชอบและเหมาะสมกับความเสียหายที่ควรจะได้รับแล้ว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๖๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันกระทำละเมิดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าเสียหายจากกรณีที่ไม่นำรถแบ็คโฮให้ผู้ฟ้องคดีอันเป็นการกระทำละเมิดนับถัดจาก วันฟ้องคดีอีกจำนวน ๓๙๘,๐๐๐ บาท และยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒๒/๒๕๕๙)

๙. กรณีอื่นๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

บทที่ ๒๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

๑. การพระราชทานอภัยโทษ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การราชทัณฑ์

๒.๑ วินัย

มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พักการลงโทษ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๔๙๖ กำหนดแนวทางการพิจารณาการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดไว้ โดยให้พิจารณาพฤติการณ์ของนักโทษเด็ดขาดในระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำว่า หากมีพฤติการณ์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด ควรได้รับการพักการลงโทษได้ เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษและพักการกักกัน มิได้พิจารณาตามมติของคณะกรรมการพักการลงโทษของเรือนจำกลางขอนแก่นที่เห็นควรพักการลงโทษผู้ฟ้องคดี แต่ได้นำเอาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความผิดที่ไม่สมควรได้รับการพักการลงโทษมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยไม่นำหลักเกณฑ์ความประพฤติของนักโทษเด็ดขาดระหว่างถูกคุมขังมาประกอบการพิจารณาพักการลงโทษนั้น กรณีถือได้ว่าเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกคำสั่งที่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น การที่กรมราชทัณฑ์มีคำสั่งไม่อนุมัติพักการลงโทษให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำกลางขอนแก่นตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตลอดชีวิต ระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีรับโทษต้องขังอยู่ในเรือนจำนั้น ผู้ฟ้องคดีได้รับการลดโทษจำคุกเนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการลดโทษลงจนเหลือโทษจำคุกทั้งหมด ๒๒ ปี ๒ เดือน ๒๐ วัน ทำให้โทษจำคุกที่เหลือของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเกณฑ์ที่อาจได้รับพักการลงโทษตามมาตรา ๓๒ (๕) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ต่อมา เรือนจำกลางขอนแก่นได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา

พักการลงโทษของเรือนจำเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการพักการลงโทษของผู้ต้องขัง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษของเรือนจำกลางขอนแก่นได้มีมติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมควรได้รับการพักการลงโทษ จากนั้นเรือนจำกลางขอนแก่นได้เสนอเรื่องการพิจารณาพักการลงโทษผู้ฟ้องคดีและผู้ต้องขังอื่น ๆ ในเรือนจำกลางขอนแก่นให้กรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษและพักการกักกันของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์กระทำผิดรับจำคุกจากผู้อื่นให้ฆ่าผู้ตายโดยใช้ระเบิดแสงเครื่อง ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีมิได้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ตายมาก่อน ซึ่งผลการกระทำผิดดังกล่าว นอกจากผู้ตายจะถึงแก่ความตายแล้วยังมีบุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บอีกกว่า ๑๐ คน เป็นพฤติกรรมที่โหดเหี้ยม ไร้นุชยธรรม ประกอบกับขณะกระทำผิดผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจมีหน้าที่ต้องพิทักษ์ปกป้องสุจริตชนแต่กลับกระทำผิดเสียเอง จึงมีมติไม่อนุมัติพักการลงโทษผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีโดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์เห็นชอบด้วยกับมติดังกล่าว จึงแจ้งผลการพิจารณาไม่พักการลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วยืนยันคำสั่งเดิมและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งไม่อนุมัติพักการลงโทษดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากนำเอาพฤติการณ์การกระทำผิดของผู้ฟ้องคดีมาเป็นเงื่อนไขในการไม่อนุมัติพักการลงโทษ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการจงใจกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิในการปล่อยตัวคุมประพฤติ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งอนุมัติเรื่องการพักการลงโทษให้แก่ผู้ฟ้องคดี และชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความทุกข์ต่อร่างกายและจิตใจ ค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีเสียโอกาสจากการประกอบอาชีพ และค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีถูกจำคุกวันละ ๒๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการปล่อยตัว พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินนับแต่วันที่ฟ้องถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษของเรือนจำกลางขอนแก่นได้มีมติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมควรได้รับการพักการลงโทษ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพักการลงโทษ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์กลับมีคำสั่งไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการพักการลงโทษ โดยเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษและพักการกักกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่นำเอาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความผิดที่ไม่สมควรได้รับการพักการลงโทษของคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษชุดก่อนที่กำหนดหลักเกณฑ์ไว้เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ มาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาพักการลงโทษในรายชื่อ



ผู้ฟ้องคดี แล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์กระทำผิดรับจ้างวานจากผู้อื่นให้ฆ่าผู้ตาย โดยใช้ระเบิด แสงเครื่อง ทั้งที่ ผู้ฟ้องคดีมิได้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ตายมาก่อน ซึ่งผลการกระทำผิดดังกล่าว นอกจากผู้ตายจะถึงแก่ความตายแล้ว ยังมีบุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บอีกกว่า ๑๐ คน เป็นพฤติกรรม ที่โหดเหี้ยม ไร้มนุษยธรรม ประกอบกับขณะกระทำผิดผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ มีหน้าที่ ต้องพิทักษ์ปกป้องสุจริตชนแต่กลับกระทำผิดเสียเอง จึงมีมติไม่อนุมัติพักการลงโทษผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเอาลักษณะความผิดของผู้ฟ้องคดีที่ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดลงโทษ ผู้ฟ้องคดีแล้ว มาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาพักการลงโทษผู้ฟ้องคดี โดยไม่นำหลักเกณฑ์ ความประพฤติของผู้ฟ้องคดีระหว่างถูกคุมขังมาประกอบการพิจารณาพักการลงโทษ ทั้งที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตรา ๓๒^๑ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง พักการลงโทษ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ ได้กำหนดให้พิจารณา จากพฤติการณ์ในระหว่างที่คุมขังอยู่ในเรือนจำ อันเกี่ยวกับความอดสาหัส ความก้าวหน้า ในการศึกษา การทำงาน หรือการทำความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษ และความประพฤติ ซึ่งแสดงให้เห็นกลับนิสัยสันดานเป็นคนดีเป็นที่ไว้วางใจได้ ประกอบกับพิจารณาพฤติการณ์ ก่อนต้องโทษเกี่ยวกับนิสัยความประพฤติทั่ว ๆ ไป ตลอดจนการทำความหาเลี้ยงชีพและ ข้อเท็จจริงในการทำความผิดอันเป็นเหตุให้ต้องรับโทษอยู่นั้น ตลอดจนฐานะของครอบครัว

^๑ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๖๙

มาตรา ๓๒ นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให้เห็นความประพฤติดี มีความอดสาหัส ความก้าวหน้าในการศึกษา และทำการงานเกิดผลดี หรือทำความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ อาจได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(๑) ให้ความสะดวกในเรือนจำตามที่อธิบดีกำหนดไว้ในข้อบังคับ

(๒) เลื่อนชั้น

(๓) ตั้งให้มีตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจำ

(๔) ลาไม่เกินสัปดาห์ในคราวหนึ่ง โดยไม่รวมเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทางเข้าด้วย เมื่อมีความจำเป็นเห็นสมควร เกี่ยวกับกิจธุระสำคัญหรือกิจการในครอบครัว แต่ห้ามมิให้ออกไปนอกราชอาณาจักรสยาม และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่รัฐมนตรีได้กำหนดไว้ ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลาไม่ให้ออกจากการคำนวณกำหนดโทษ

(๕) พักการลงโทษภายใต้บังคับเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีกำหนดไว้ แต่การพักลงโทษนี้จะพึงกระทำได้ต่อเมื่อนักโทษเด็ดขาด ได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกำหนดโทษตามกฎหมายศาลในขณะนั้น หรือไม่น้อยกว่าสิบปีในกรณีที่ต้องโทษจำคุก ตลอดชีวิตและระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นให้กำหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินกว่ากำหนดโทษที่ยังเหลืออยู่

(๖) ลดวันต้องโทษจำคุกให้เดือนละไม่เกินห้าวันตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่การลดวันต้องโทษจำคุกจะพึงกระทำได้ต่อเมื่อนักโทษเด็ดขาดได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่า หกเดือนหรือไม่น้อยกว่าสิบปีในกรณีที่ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุกมีกำหนดเวลา

(๗) ในการลดวันต้องโทษตาม (๖) ให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนของกรมราชทัณฑ์ กรมตำรวจ กรมอัยการ กรมประชาสงเคราะห์ และจิตแพทย์จากกรมการแพทย์ เป็นผู้พิจารณาโดยมติเสียงส่วนมาก

(๘) นักโทษเด็ดขาดที่ส่งออกไปทำงานสาธารณะนอกเรือนจำตามมาตรา ๒๒ ทวิ ให้ได้ลดวันต้องโทษจำคุกลงอีก ไม่เกินจำนวนวันที่ทำงานสาธารณะนั้นและอาจได้รับรางวัลด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด ในกฎกระทรวง

ผู้อุปการะและอาชีพซึ่งมีหลักฐานพอที่จะถือได้ว่า ถ้าได้รับพักการลงโทษไปแล้ว จะดำรงตนอยู่ภายนอกเรือนจำได้เช่นสามัญชนตามปกติ แต่กรณีการพิจารณาพักการลงโทษรายผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีนำเอาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความผิดที่ไม่สมควรได้รับการพักการลงโทษมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ถึงแม้หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเป็นหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษและพักการกักกันซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งขึ้นได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะประเภทของความผิดที่ไม่สมควรได้รับการพักการลงโทษไว้ก็ตาม แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ต้องสอดคล้องและอยู่ภายใต้กฎหมายแม่บทเช่นเดียวกัน การที่คณะกรรมการดังกล่าวกำหนดหลักเกณฑ์ในส่วนของคุณลักษณะความผิดที่ไม่สมควรได้รับการพักการลงโทษ โดยมีได้พิจารณามติของคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษของเรือนจำกลางขอนแก่นนั้น ถือได้ว่าเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติพักการลงโทษให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยนำเอาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความผิดที่ไม่สมควรได้รับการพักการลงโทษมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา จึงเป็นการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติพักการลงโทษให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดอันเป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีในการได้รับการปล่อยตัวผู้ฟ้องคดีย่อมได้รับความเสียหายจากคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงควรที่จะได้รับการเยียวยาจากความเสียหายในส่วนนี้ตามสมควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๓๘^๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอเรียกร้องค่าเสียหายจากการที่ถูกจำคุกในอัตราวันละ ๒๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการปล่อยตัว จึงเห็นสมควรกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีวันละ ๒๐๐ บาท และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้พ้นโทษแล้วเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเมื่อนับรวมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เป็นระยะเวลา ๒๒๑ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงสมควรได้รับชดเชยค่าเสียหายจากการที่ถูกจำคุก ๔๔,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว

^{๒-๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

มาตรา ๔๓๘ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้เกิดขึ้นนั้นด้วย



นับตั้งแต่วันฟ้องถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเสร็จ สำหรับค่าเสียโอกาสในการประกอบอาชีพนั้น โดยที่การพักโทษมิได้หมายความว่าความถึงการคืนอิสรภาพให้โดยสมบูรณ์ดังบุคคลทั่วไป ซึ่งหากผู้ฟ้องซึ่งได้รับการพักโทษกระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนด การพักโทษก็จะสิ้นสุดลง และต้องเข้ารับการจำขังต่อไปจนกว่าจะพ้นกำหนดโทษ ดังนั้น คำขอกรณีนี้จึงเป็นการกล่าวอ้าง เหตุการณ์ในอนาคตอันเป็นการคาดหมายล่วงหน้าในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ในขณะที่ผู้ฟ้องคดี ยังต้องโทษอยู่ดังกล่าวนั้น คำสั่งไม่อนุมัติให้พักการลงโทษก็มิได้มีผลโดยตรงเป็นการทำร้าย ร่างกายหรือจิตใจของผู้ฟ้องคดีแต่ประการใด จึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหายรวมทั้งดอกเบี้ย ที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องในส่วนนี้ได้ พิพากษาแก้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี วันละ ๒๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เป็นระยะเวลา ๒๒๑ วัน เป็นเงิน ๔๔,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องคดีถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๕/๒๕๔๘)

บทที่ ๒๕

คดีปกครองเกี่ยวกับองค์วิชาชีพ

๑. องค์วิชาชีพด้านกฎหมาย

๑.๑ สภาพทนายความ

๑.๑.๑ คำสั่งห้ามทำการเป็นทนายความ

ทนายความมีหน้าที่สำคัญในการที่จะต้องรักษาความลับและรักษาประโยชน์ของลูกค้าซึ่งตนได้รู้เรื่องเกี่ยวข้องกับคดีทั้งหมด เนื่องจากลูกค้ามีความไว้วางใจให้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ แก่ทนายความ ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความจึงต้องไม่กระทำการอันเป็นปรปักษ์กับลูกค้าของตน โดยนำข้อเท็จจริงที่ได้ล่วงรู้มาโดยหน้าที่ของทนายความไปช่วยเหลือลูกค้าอีกฝ่ายหนึ่ง และต้องไม่ใช้ความรู้ทางกฎหมายกระทำการเพื่อประโยชน์ของตนโดยอาศัยความล่วงรู้ข้อเท็จจริงในหน้าที่ของตน แม้การกระทำนั้นจะเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม เนื่องจากถือเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมหรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสภาพทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ อันจะเป็นเหตุให้ผู้มีอำนาจมีคำสั่งลงโทษทนายความผู้นั้นฐานประพฤติผิดมรรยาททนายความได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเคยเป็นทนายความของนาย จ. โดยนาย จ. ได้กล่าวหาผู้ฟ้องคดีต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความว่า ผู้ฟ้องคดีนำความลับไปแจ้งให้นาง ศ. ภรรยาของนาย จ. ที่แยกกันอยู่ ให้ไปขออายัดที่ดินของนาย จ. ทำให้นาย จ. ขายที่ดินไม่ได้ และต่อมาผู้ฟ้องคดีไปทำการบังคับคดียึดที่ดินดังกล่าวออกขายทอดตลาด ประธานกรรมการมรรยาททนายความจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำการสอบสวนเพื่อเสนอความเห็นกรณีดังกล่าวคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการมรรยาททนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีประพฤติตนฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีหรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความตามข้อบังคับสภาพทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ จึงมีคำสั่งให้ลบชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนทนายความ ตามมาตรา ๕๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘



และคณะกรรมการสภาพนาความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งยืนตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งประธานกรรมการมรรยาทนายความได้แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อสภานายกพิเศษแห่งสภาพนาความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีคำสั่งแก้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ลบชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนนายความ เป็นห้ามผู้ฟ้องคดีทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๒ ปี ตามมาตรา ๕๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อข้อบังคับสภาพนาความ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

วิชาชีพทนายความเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี พระราชบัญญัติทนายความฯ จึงบัญญัติให้ทนายความต้องประพฤติตนตามข้อบังคับสภาพนาความว่าด้วยมรรยาททนายความฯ ซึ่งข้อ ๑๓^{*} ของข้อบังคับดังกล่าวกำหนดให้ทนายความมีหน้าที่สำคัญในการที่จะต้องรักษาความลับและรักษาประโยชน์ของลูกค้าความซึ่งตนเองได้รู้เรื่องเกี่ยวข้องกับคดีเนื่องจากลูกค้าความมีความไว้วางใจให้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ แก่ทนายความ ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความจึงต้องไม่กระทำการอันเป็นปรปักษ์กับลูกค้าความของตน โดยนำข้อเท็จจริงที่ได้ล่วงรู้มาโดยหน้าที่ของทนายความไปช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรับเป็นทนายความว่าความให้นาย จ. หลายคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา และต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับเป็นทนายความให้นาง ศ. ซึ่งเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย จ. แต่ได้แยกกันอยู่มากกว่า ๑๐ ปี ในชั้นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลจังหวัดชัยภูมิในคดีหมายเลขแดงที่ ๙๔๙/๒๕๔๐ ระหว่างนาง ศ. โจทก์ กับนาย จ. จำเลยที่ ๑ และบริษัท บ. จำเลยที่ ๒ ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายกฟ้องแย้งของจำเลยที่ ๒ เป็นผลให้นาง ศ. ไม่ต้องถูกบังคับชำระหนี้จำนวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ นาย จ. ไม่มีเงินค่าธรรมเนียมไปวางศาลในคดีเรื่องอื่น จึงให้ผู้ฟ้องคดีไปกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอกจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยมอบโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๒๔๔ และน.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๕ ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ หลังจากนั้น นาย จ. ต้องการแบ่งขายที่ดินดังกล่าว จึงมอบเงินให้ผู้ฟ้องคดีไปชำระหนี้เงินกู้เพื่อรับโฉนดที่ดินและน.ส. ๓ ก. ดังกล่าวคืน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการให้

^{*} ข้อบังคับสภาพนาความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙

ข้อ ๑๓ ได้รับปรึกษาหารือ หรือได้รู้เรื่องกรณีแห่งคดีใดโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายหนึ่ง แล้วภายหลังไปรับเป็นทนายความหรือใช้ความรู้ที่ได้มานั้นช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นปรปักษ์อยู่ในกรณีเดียวกัน

